CIRCULAR N°0052 - octubre 2025 - Recetas de medicamentos de uso humano prescriptas por médicos veterinarios

Dadas las consultas recibidas sobre la validez de las recetas prescriptas por médicos veterinarios y su dispensa en farmacias, se informa que:

1. Por Ley N° 10986 publicada en el BO N° 27406-127/22-13/julio/2022, la actividad de las farmacias veterinarias se rige por dicha ley (art. 1°) y son aquellos establecimientos que elaboran, preparan o expendan medicamentos, especialidades y productos **de uso veterinario** (art.2°).
2. En el art. 3° se establece que los productos, medicamentos, sueros o vacunas **de uso veterinario** y destinado al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales, deben expenderse en establecimientos comerciales o industriales que cuenten con la dirección técnica de un Médico Veterinario matriculado en el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Dichos establecimientos para poder funcionar deberán contar con la habilitación que otorgue la autoridad de aplicación).
   La Autoridad de Aplicación de esta ley es el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos o al organismo que en el futuro la reemplace (Cap. II-art.4°).
3. En el Cap. IV-Art. 15° se indica: "Establece que las Farmacias reguladas por la Ley N° 9817, modificatoria de la Ley N° 3818, **no se encuentran facultadas a proceder a la venta de productos veterinarios- zooperáticos** - aspecto establecido en el Artículo 71° - actividades farmacéuticas en relación a dispensar medicamentos para uso veterinario - de la Ley supra citada.
4. Art. 16°.- Modifíquese el Artículo 71° segundo párrafo de la Ley N° 9817, modificatoria de la Ley N° 3818, el que quedará redactado de la siguiente manera: "*Artículo 71°.- Actividad Farmacéutica: La preparación de recetas, dispensación, despacho y venta al público de drogas, medicamentos o especialidades farmacéuticas cualquiera sea su condición de expendio (incluidos los de dispensa sin receta o denominados de venta libre); los productos dietoterápicos, los suplementos nutricionales, productos fitoterápicos y productos médicos, deberá ser efectuada exclusivamente en farmacias y de conformidad a las disposiciones de la presente ley. Queda prohibido realizar cualquiera de las actividades descriptas fuera de la farmacia. El incumplimiento de esta disposición se considerará ejercicio í1egal de la farmacia, sin perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley y las denuncias que corresponda efectuar en virtud de lo establecido por el Artículo 204 quater, 208 y 247 del Código Penal. También podrán ser dispensados en farmacias: productos de higiene y tocador, hierbas medicinales, inyectables, productos sanitarios, productos biomédicos y*

cualquier otro producto que tenga vinculación con el estado de salud y la calidad de vida de los seres humanos".

5- Tanto la Ley 9817 como el Decreto N° 2256/89, que normatiza la prescripción y dispensa de estupefacientes y psicotrópicos en nuestra provincia, siguen vigentes y disponibles para consulta en carpeta: *Normativa* de la página de este Departamento; se adjunta link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P5uuMzilKTQLmT4bjfXI-Vq_BBTZ7WoK

Este Decreto dispone en Título II - Disposiciones especiales:

Cap. I- **De los profesionales prescribientes y dispensantes de estupefacientes:**

- ✓ art. 6°: *"Los profesionales prescribientes y dispensantes autorizados y habilitados en razón de su capacitación curricular universitaria son: los médicos, los odontólogos y los médicos veterinarios, en el ámbito de sus respectivas profesiones".*
- ✓ art. 7°- *"Los médicos y los médicos veterinarios podrán prescribir en todos los casos, los medicamentos incluidos en las listas N° I, II y III y los odontólogos los de la lista N° III de la ley 17818".*

Cap. II- **De los profesionales prescribientes y dispensantes de psicotrópicos:**

- ✓ art. 22°: *"Los profesionales prescribientes autorizados y habilitados en razón de su capacidad curricular universitaria son los médicos, los odontólogos y los médicos veterinario, en el ámbito de sus respectivas profesiones".*
- ✓ art. 23°: *"Los médicos y los médicos veterinarios podrán prescribir en todos los casos los medicamentos incluidos en las listas N° s II, III y IV y los odontólogos los de las listas N°s III y IV de la ley 19303".*

  - Requerimientos de las recetas: art. 8° y 9° para estupefacientes y 24° y 25° para psicotrópicos.

Por lo que, se aclara que las farmacias comprendidas en el art. 71° de la ley 9817, pueden dispensar *medicamentos de uso humano* prescriptos por médicos veterinarios matriculados en nuestra provincia, dentro del ámbito de su profesión, en los términos comprendidos en las normativas mencionadas, *cuando no exista en el mercado en condición "de uso veterinario"*

Se recuerda a las farmacias la prohibición de fraccionamiento de especialidades medicinales contempladas en las Leyes 19303 (psicotrópicos) y 17818 (estupefacientes), art 89° Ley 3818 modificada por la Ley 9817.

Respecto a los médicos veterinarios habilitados para el ejercicio profesional en nuestra provincia, se pueden consultar en el Registro de Matriculados del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos.

Link: https://cmver.com.ar/registro-matriculados/